

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2177/2543

นางสาวสุรินทร์ เสาทอง กับพวก
บริษัทโชคชัยทรัพย์ทวี จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 254, มาตรา 261

ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "จำเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับหมายยึด หมายอายัดหรือคำสั่งตามมาตรา 254 (1) (2) หรือ (3) หรือจะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคำสั่งดังกล่าว อาจมีคำขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนคำสั่งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคำสั่งดังกล่าวได้?" การที่ศาลชั้นต้นมีหมายห้ามชั่วคราวถึง ภ. จำเลยที่ 2 ในคดีแพ่งเดิม หากโจทก์ทั้งยี่สิบสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เห็นว่าจะต้องเสียหายเพราะหมายห้ามชั่วคราวของศาลชั้นต้น และประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนหมายห้ามชั่วคราวดังกล่าว ก็ชอบที่จะใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งฯ ได้ในคดีแพ่งเดิม ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง จะมาฟ้องให้เพิกถอนคำสั่ง ฯ เป็นคดีใหม่หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 6566/2540 ระหว่าง บริษัทโชคชัยทรัพย์ทวี จำกัด โจทก์ บริษัท บัฏวิกรณ์ จำกัด กับพวก จำเลย ลงวันที่ 27 เมษายน 2541 ไม่มีผลบังคับต่อโจทก์ ทั้งยี่สิบสอง ห้ามจำเลยทั้งแปดเข้าเกี่ยวข้องในตลาดบัฏวิกรณ์และให้เลิกกระทำการ

ใด ๆ อันเป็นการข่มขู่คุกคาม หรือขัดขวางห้ามปรามโจทก์ทั้งยี่สิบสองเพื่อไม่ให้
ค้าขายในตลาดปัฐวิกรณ์ตามปกติ ให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
อัตราวันละ 10,000 บาท ต่อคนต่อวันให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบสอง นับแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะเลิกเกี่ยวข้อในตลาดปัฐวิกรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ทั้งยี่สิบสองชอบที่จะใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำ
สั่งฯ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6566/2540 จึงไม่รับคำฟ้อง คืบค่าขึ้นศาลจำนวน 300
บาท

โจทก์ทั้งยี่สิบสองอุทธรณ์

ต่อมาโจทก์ทั้งยี่สิบสองยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 7 ศาลอุทธรณ์
อนุญาต

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งยี่สิบสองจะอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าระหว่าง
โจทก์ทั้งยี่สิบสองกับนายภูเทพ มาใช้ยันจำเลยทั้งแปดซึ่งมิได้เป็นคู่ความด้วยไม่ได้
หากโจทก์ทั้งยี่สิบสองได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งแปดที่ได้
กระทำไปตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่
6566/2540 ก็ชอบที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในคดีเดิม พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งยี่สิบสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งยี่สิบสองว่า คำ
สั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบสองชอบหรือไม่ โจทก์ทั้งยี่สิบสอง
ฎีกาว่า เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบสองได้รับความเสียหายย่อมฟ้องคดีต่อศาลได้ ไม่ว่าจะใช้
สิทธิร้องขอเข้าไปในคดีเดิมหรือฟ้องเป็นคดีใหม่นั้น ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง

บัญญัติว่า "จำเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับหมายยึด หมายอายัด หรือคำสั่งตาม มาตรา 254 (1) (2) หรือ (3) หรือจะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัดหรือคำสั่งดังกล่าวอาจมีคำขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนคำสั่ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคำสั่งดังกล่าวได้?" การที่ศาลชั้นต้นมีหมายห้ามชั่วคราวถึงนายภูเทพ จำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าว โจทก์ทั้งยี่สิบสองเป็นบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าจะต้องเสียหายเพราะหมายห้ามชั่วคราวในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6566/2540 ของศาลชั้นต้นดังกล่าว หากประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนหมายห้ามชั่วคราว โจทก์ทั้งยี่สิบสองก็ชอบที่จะยื่นคำขอในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6566/2540 ซึ่งเป็นคดีเดิม ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์ทั้งยี่สิบสองฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ทั้งยี่สิบสองชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 และการกระทำของจำเลยทั้งแปดเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งยี่สิบสองนั้น ศาลฎีกาไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์ทั้งยี่สิบสอง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ปราโมทย์ ขพานนท์-สุเมธ ตังคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลแพ่ง - นายวิทยา จิฎกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายพิทยา บุญชู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
